



Länsstyrelsen
Västra Götaland

Granskningsyttrande

1 (16)

Datum
2023-01-31

Ärendebeteckning
401-50227-2022

Marks kommun

sue@mark.se

Kommunens dnr: KS 2013-389 212

2023-01-31 KS 2013-389 212-198

Förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mark Nordväst i Marks kommun

Handlingar daterade 2022-10-05

Inledning

Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och bygglagen (PBL). Yttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL i ett senare planeringsskede.

Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet framgå om:

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken (MB),
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. MB inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Yttrandet är en del av den fördjupade översiktsplanen och ska därför läggas till planen då den antagits. Där Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del, ska det anmärkas i den fördjupade översiktsplanen (3 kap. 20 § PBL)

I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter på förslaget till fördjupad översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden över planförslaget har inkommit från Trafikverket, Länsstyrelsen i Halland, Statens Geotekniska Institut, Svenska Kraftnät, Post- och telestyrelsen, Luftfartsverket och Skogsstyrelsen. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom.

Samlad bedömning

Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mark Nordväst, som konkretiserar den kommunövergripande översiktsplanens riktlinjer. Förslaget till fördjupning är i det stora hela välarbetat och tydligt, och kan med en viss bearbetning och komplettering bli ett användbart underlag för efterföljande beslut som rör områdets markanvändning och bebyggelseutveckling.

Kommunens ställningstaganden som listas för respektive utvecklingsområde bör kompletteras för att ge en fullständig bild av de hänsynstaganden och utredningsbehov som går att förutse i detta skede.

Länsstyrelsen bedömer att det inom ramen för FÖP:ens riktlinjer finns stöd för att motverka negativ påverkan på berörda riksintressen, men att det utifrån nuvarande underlag inte går att utesluta påtaglig skada då kommunens bedömning av detta saknas.

Då det varken finns information om berörda vattenförekomster eller riktlinjer för att exploatering ska medverka till att MKN för dessa vattendrag ska kunna följas så kan Länsstyrelsen inte utesluta att planförslaget strider mot MKN enligt 5 kap. MB.

Länsstyrelsen kan heller inte utesluta att det som föreslås i planen kommer att medföra sådan negativ påverkan avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det gäller framförallt översvämningssrisk samt ras- och skredrisk, men även förorenade områden, buller och närhet till farligt godsled.

När det gäller den landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) som föreslås så bedömer Länsstyrelsen att det saknas information för att bedöma lämpligheten. I områdena 07D och 07A ser Länsstyrelsen särskilt stor risk för att exploatering kan bedömas vara olämplig.

Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och som angår angränsande kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.

Om kommunen, utifrån synpunkter eller information som inkommer under eller efter utställningsskedet, bedömer att det krävs väsentliga ändringar i förslaget så behöver FÖP:en ställas ut på nytt enligt 3 kap. 18§ PBL.

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Riksintresse Naturvård (3kap.6§ MB) och Friluftsliv (3kap.6§ MB)

Utifrån underlaget kan Länsstyrelsen inte fullt ut bedöma om riksintressena tillgodoses. På en övergripande nivå så bedömer Länsstyrelsen att det behöver framgå tydligare vilka kumulativa effekter planförslaget ger i förhållande till riksintressena, exempelvis i Sätla.

Kommunen bör tydliggöra i vilka fall de bedömer att förslaget kan ge påtaglig skada. I dokumentet används flera begrepp för att beskriva påverkan på riksintressena, vilket kan upplevas som missvisande. Begrepp såsom ”påtaglig negativ påverkan” får inte kunna förväxlas med ”påtaglig skada” enligt MB.

I beskrivningen av riksintressena så bör kommunen även förtydliga vad som menas med att ”optimera riksintressenas värden”.

Riksintresse Ubbhultsdrumlinen

Angående tillkommande bebyggelse som berör riksintresse för Ubbhultsdrumlinen har kommunen studerat landskapsbilden vidare och tagit fram riktlinjer för placering av tillkommande bebyggelse. Länsstyrelsen bedömer att dessa principer för lokalisering bidrar till att påtaglig skada inte ska uppstå. I FÖP:en bör det dock framgå tydligare att odlingslandskapet också är en del av riksintressets värdebeskrivning, och att detta har beaktats i planprogrammet för området. Den slutliga bedömningen av påverkan på riksintressets värden får göras i det enskilda fallet utifrån de mer detaljerade förutsättningarna.

Det finns en oklarhet i planen som behöver rättas till. FÖP Mark Nordväst föreslår placering av ny bebyggelse *utanför* riksintressegränsen. Samtidigt hänvisar man till planprogram från 2016 och säger att föreslagna områden ligger *delvis inom* riksintresset. Vilket ställningstagande gäller?

I konsekvensbedömningen framkommer att bebyggelsen i Ubbhult planeras att tillkomma i etapper; vissa områden inom planens tidshorisont 2030, och andra områden senare för att i framtiden totalt sett bli en tätort med 700-800 invånare. Detta beskrivs inte i ”Strategier för utveckling” i Ubbhult och kommunen bör därför förtydliga, både i text och på karta, vilka områden som är vilka. Det är svårt för Länsstyrelsen att i nuläget lämna synpunkter på utvecklingen efter 2030, mer än att uppmuntra kommunen att se till helheten över tid i hur riksintressets

värden påverkas. De kumulativa effekterna av bebyggelseutvecklingen behöver beskrivas i framtida planeringsprocesser för området.

I de små infällda bilderna över området föreslås riksintressets gränser justeras. Kommunen har under utställningstiden i mail (diariernr 401-50227-2022) meddelat Länsstyrelsen att detta är ett äldre förslag som kommit med av misstag i handlingen, och att något förslag på ändrad gräns inte finns. Länsstyrelsen yttrar sig därför inte över detta. Kommunen bör:

- justera planen inför antagandet och beskriva situationen i utställningsutlåtandet för att det ska vara transparent för läsaren.
- göra en bedömning av huruvida ändringen då blir väsentlig och om planen behöver ställas ut på nytt enligt 3 kap. 18§ PBL.
- Skulle kommunen ändå välja att inkludera förslaget på ändrad gräns i FÖP, är det sent att redovisa det i granskningshandlingens då den dialogprocess som krävs med riksintressemyndigheten och Länsstyrelsen inte hinns med. Stat och kommun är då inte överens om riksintresset. Om kommunen vill föreslå en ändring av gränsen råder Länsstyrelsen till att beskriva detta i kommande planeringsstrategi för att sedan inleda dialog i kommande översiktsplanarbete.

Riksintresse Lygnern och Storåns dalgång

Område för mångfunktionell bebyggelse B04 ligger inom riksintressen för natur respektive friluftsliv för Lygnern och Storåns dalgång¹. Länsstyrelsen saknar ett resonemang kring huruvida ny bebyggelse i område B04 påtagligt kan skada riksintressena, och på vilka sätt eventuell anpassning kan ske som motverkar detta.

Angående riksintresse för friluftsliv Lygnerns och Storåns dalgång är det oklart huruvida kommunen gör förslag till ny gränsdragning i Sätla, då texten lyder ”Se karta över riksintressen för precisering av ny gränsdragning.” Detta syns dock inte på kartan och Länsstyrelsen kan inte ta ställning till frågan så här sent i processen. Som för Ubbhult råder Länsstyrelsen kommunen att beskriva detta i kommande planeringsstrategi för att sedan inleda dialog med riksintressemyndighet och Länsstyrelse i kommande översiktsplanarbete. I sammanhanget vill

¹ I FÖP:en anges att ”området utgör den sydligaste spetsen av en grön kil som länkar grönstrukturen mellan dalgången och skogsområdena i öster. Kopplingen är mycket viktig att upprätthålla för den biologiska mångfalden.” samt att ”Den norra delen av området utgör sydspetsen på ett område med naturvärden, som sträcker sig norrut i dalgången. Värdena utgörs av mosaik av betesvall, bergshällar, vidkroniga ekar, och stenmurar. Det bör beaktas i detaljplaneskedet.”

Länsstyrelsen också nämna att en översyn av Naturvårdsverkets riksintresseanspråk pågår just nu. Lygnerns och Storåns dalgång ingår i det urval av riksintresseanspråk som ska omprövas i Västra Götalands län under våren 2023. Kommunen kommer då få möjlighet att inkomma med synpunkter på riksintresseanspråket och dess avgränsning.

Riksintresse Surtan

Surtan och dess vattenkvalitet omfattas av riksintresse för naturvård, och Länsstyrelsen anser att informationen om planförslaget påverkan på detta bör utvecklas.

Riksintresse energiproduktion (3 kap. 8 § MB)

Kommunen skriver att den 400 kV-ledning som går mellan Horred och Stenkullen omfattas av riksintresse för energi. Transmissionsnätet omfattas i nuläget inte av riksintresse, så FÖP:en bör justeras i detta avseende. Dock utreds transmissionsnätets mark- och vattenanspråk för riksintresseanspråk inom totalförsvarets civila del, enligt 3 kap. 9 § Miljöbalken (MB) (1998:808) av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Se även yttrandet från Svenska kraftnät, daterat 2023-01-17.

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Länsstyrelsen anser att det är otydligt om det som föreslås medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB för vatten följs. I FÖP:en saknas det beskrivningar av de berörda vattenförekomsterna, deras MKN samt ekologisk och kemisk status. Den anger heller inga tydliga reningskrav eller utsläppsriktlinjer baserade på utförda utredningar för de berörda vattenförekomsterna. Nämnade åtgärder kan resultera i en bättre situation för människa och miljö men översiktsplanen lämnar det mesta till detaljplaneprocessen. Därav anser Länsstyrelsen inte att det framgår om översiktsplanen medverkar till en icke-försämring på kvalitetsfaktornivå eller ej äventyrande av MKN. Kommunen bör utreda vidare vilken typ av riktlinjer för ny- /ombyggnationer som behövs för att föroreningsnivåerna från dagvatten ska medverka till följandet av MKN, samt ange sådana riktlinjer i FÖP:en.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Länsstyrelsen anser att den landsbygdsutveckling i strandnära läge som föreslås i FÖP:en inte i tillräckligt stort avseende har beskrivits mer utförligt än vad som gjorts i den kommunövergripande ÖP:n, varken när det gäller kommunens bedömning av konsekvenser eller motivering till

områdenas lämplighet. Länsstyrelsens synpunkt som framfördes i översiktsplanens granskningsskede, om att Länsstyrelsen senare kan komma att bedöma samtliga LIS-områden som olämpliga, kvarstår därför. I ÖP:n angavs att det var påverkan på MKN för vatten som skulle kunna påverka bedömningen av lämpligheten i ett senare skede, men bedömningen kan även påverkas av andra aspekter som endast har redovisats knapphändigt eller inte alls i kommunens bedömning av FÖP:ens LIS-områden; översvänningsrisk, ras- och skredrisk samt påverkan på berörda riksintressen.

I vägledningen [Länsstyrelsens riktlinjer om LIS-områden](#) framgår att områden som kan drabbas av skred, ras eller översvämning i princip inte ska pekas ut som LIS-områden. På den detaljeringsnivå som en FÖP utgör så bör därför åtminstone sådana riskområden ha kartlagts och fått ligga till grund för kommunens ställningstagande om LIS-områdena. I LIS-områdenas beskrivningar saknas sådana ställningstaganden i sin helhet eller delvis.

I Länsstyrelsens vägledning framgår även att riksintresseområden för framförallt naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. MB ska uteslutas eller undvikas när det finns en koppling till vattenmiljöer i värdebeskrivningen. Om de LIS-områden som berörs av dessa intressen ska kvarstå så behöver därför kommunens bedömning av påverkan på riksintressena och nödvändiga åtgärder för anpassning till dem anges.

Länsstyrelsen ser särskild risk för att två av LIS-områdena helt eller delvis kan komma att betraktas som olämpliga;

- 07D Smälteryd
- 07A Lygnevi

I synnerhet ser Länsstyrelsen att det är påverkan på riksintressena² för naturvård och friluftsliv som utifrån nuvarande underlag kan utgöra grund för avstyrkan av dessa två områden.

Mellankommunala frågor

I samrådet lyfte Länsstyrelsen att lämplig mellankommunal samordning krävs kring dricksvattentäkt Lygnern. Kommunen bemötte detta i samrådsredogörelsen. Det bör också beskrivas i planen.

² I värdebeskrivningen för riksintresse naturvård anges att Storån bland annat utgör lek- och uppväxtområde för öring och att en av förutsättningarna för bevarande är att ytterligare näringstillskott till vattensystemet förhindras. I värdebeskrivningen för riksintresse friluftsliv anges att värdet utgörs av områden med inga eller små inskränkningar i allemansrätten och att några av åtgärderna som påtagligt kan skada områdets värden är markarbeten av olika slag samt sådant som riskerar förorening av Lygnern. 07A Lygnevi omfattar dessutom en rik kryptogamflora som behöver inventeras för att skyddas.

I övrigt så bedömer Länsstyrelsen att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som berör andra kommuner samordnas på lämpligt sätt.

Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion

Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som föreslås i planen medför sådana problem avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det gäller framförallt översvämningsrisk samt ras- och skredrisk, men även förorenade områden, buller och närhet till farligt godsled.

Risk för översvämning

Kommunen anger att översvämningsrisken är liten, men den bedömningen har inte motiverats och motsäger det underlag som Länsstyrelsen fått ta del av i samrådsunderlaget tillhörande detaljplanen för Smälteryd. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen tar fram en översiktlig översvämningskartering för hela FÖP-området för att kunna bedöma konsekvenserna av planförslaget.

Enligt FÖP:en ska hänsyn tas till avrinningsstråk och instängda områden vid detaljplanering. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen gör ett tydligare ställningstagande om att samtliga detaljplaner ska utredas avseende översvämning vid skyfall samt vilket regn som ska undersökas. Skyfallskarteringar bör enligt Länsstyrelsen utgå från minst ett 100-årsregn med klimatfaktor.

Kommunen presenterar inte en tydlig strategi för att hantera skyfall. I FÖP:en konstateras att extrem nederbörd riskerar att översvämma dagvattensystem och att hänsyn ska tas till avrinningsstråk och instängda områden. I en FÖP har dock kommunen möjlighet att även definiera strategier för omhändertagande av vatten vid skyfall på en strukturell nivå, som kan underlätta samordningen mellan områden och vara vägledande i detaljplaneprocessen för vilken inriktning skyfallshanteringen ska ha.

Länsstyrelsen rekommenderar även kommunen att i den fördjupade översiktsplanen definiera vad skyfallsutredningar ska innehålla, exempelvis beskrivning av framkomlighet till och inom området, påverkan på intilliggande områden samt stående vatten vid bebyggelse.

Kommunen bör bedöma huruvida det är möjligt att uppnå acceptabel hantering av skyfall inom ramen för planen. Det är bra att FÖP:en föreslår att grönstråk förläggs längs avrinningsvägar inom vissa geografiska fokusområden.

Ras och skred

Ras- och skredrisker föreligger inom delar av planområdet. Ett förändrat klimat med mer frekventa översvämningar både till följd av höga flöden i vattendrag och skyfall förväntas påverka hållfastheten. Skredrisken bör utredas inom flera områden belägna nära vattendrag eller sjöar eller där markförhållanden har visat sig medföra förhöjd skred- eller rasrisk. Om kommunen inte inkluderar sådana utredningar i detta skede bör kommunen i FÖP:en uppmuntra till att sådana utredningar genomförs i detaljplaneprocessen. Vid beskrivningen av kommunens ställningstagande kring de utpekade utvecklingsområdena nämns inte denna aspekt, och handlingen bör därför kompletteras i det avseendet. Observera att detta även gäller samtliga LIS-områden.

FÖP:en saknar generellt en redovisning av kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av klimatrelaterade olyckor som till exempel översvämning, ras, skred och erosion samt hur sådana risker kan minska eller upphöra.³

Ras- eller skred måste alltid bedömas i detaljplaner och bygglovsprövningar, och detta bör framgå. För Storån har en bedömning angetts, men det saknas en motivering till den bedömningen.

Länsstyrelsen förespråkar att kommunen även följer SGI:s råd, som framförts i deras granskningsyttrande daterat 2023-01-18, om att på ett tydligt sätt redovisa sin kommunala strategi för hantering av geotekniska riskfrågor. Länsstyrelsen förespråkar även att kommunen följer SGI:s råd, om att förtydliga de kartlager som redovisar områden med stabilitetsproblematik.

Förerenade områden

I FÖP:en, under rubriken "Miljö- och riskfaktorer", punkt 3, står det att "Planläggning i områden som klassats som förerenade enligt riskklass 1 eller 2 behöver föregås av vidare utredningar av historik samt bedömning av vilka saneringsåtgärder som behövs". Länsstyrelsen vill poängtera att det inte endast är riskklassade objekt med riskklass 1 och 2

³ Till stöd finns vägledning från Boverket på PBL Kunskapsbanken, bland annat på sidan [Klimatrisker i översiktsplanering - PBL kunskapsbanken - Boverket](#), samt Länsstyrelsens vägledning som togs fram 2021: [Klimatrelaterade risker i översiktsplanering - metodstöd | Länsstyrelsen Västra Götaland \(lansstyrelsen.se\)](#)

som behöver beaktas i samband med planläggning. Alla potentiellt eller konstaterat förorenade områden som finns inom området som är föremål för planläggning behöver beaktas i planprocessen.

Avsnittet under rubriken Förorenade områden i samma kapitel behöver uppdateras så att det stämmer med vad som anges ovan.

I FÖP:en anges att varje detaljplan bör innehålla en beskrivning av markområdets historik så att undersökningsbehovet av föroreningar i mark eller grundvatten kan bedömas. Denna riktlinje behöver kompletteras så att den även omfattar byggnader, vattenområden och anläggningar, då dessa också kan innehålla föroreningar.

I beskrivningarna av ett antal av utvecklingsområdena så står det att det inte finns några förorenade områden, vilket kan behöva omvärderas om källan till detta är den nationella databasen "EBH-stödet". "EBH-stödet" är inte heltäckande och förorenade områden kan finnas utan att det finns med som ett objekt i "EBH-stödet". Vidare är det inte alla objekt i "EBH-stödet" som har fått en riskklass. Även enbart utifrån informationen i "EBH-stödet" ser Länsstyrelsen två brister i FÖP:en; Inom område B03 uppmärksammas inte det förorenade området med idnr. 157189 och för område B04 så saknas information i kartan om var det potentiellt förorenade området finns.

För varje utvecklingsområde där det är relevant bör det framgå tydligt på karta var det finns potentiellt eller konstaterat förorenade områden. Om kommunens utgångspunkt har varit att endast objekt med riskklass 1 och 2 är relevanta i detta sammanhang så bör en ny analys göras som omfattar alla objekt i "EBH-stödet" i aktuellt område samt lokal kännedom om området inom kommunen.

Farligt gods

Länsstyrelsen uppmärksammar att kommunen hänvisar till Länsstyrelsens riskpolicy för farligt gods. I det övergripande avsnittet "miljö och riskfaktorer" bör kommunen dock fastställa att det är samtliga områden inom 150 meter från väg 156 som behöver beaktas avseende farligt gods istället för att specifikt peka på riskerna för Hyssnas utveckling. Exempelvis ligger även område V40 och B42 intill vägen.

Under rubriken "Tekniska olycksrisker" hänvisar kommunen till Länsstyrelsens riskhanteringspolicy och att denna anger ett rekommenderat avstånd på 150 meter för bebyggelse vid transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen vill förtydliga att det som uppges i policyn är att risker med farligt gods ska *beaktas* för bebyggelse inom 150 meter.

FÖP:en hänvisar till rapporten "Översiktlig riskutredning Marks kommun". Den översiktliga riskanalysen för Marks kommun kan vara användbar men detta bör då motiveras utifrån den aktuella platsens förutsättningar. Vid granskning av planer med närhet till farligt godsleder förhåller sig Länsstyrelsen till riskpolicyn. Kommunen behöver visa på att risken är acceptabel för just det specifika området i kommande detaljplaneprocesser.

För område V40 och B42 Råryggen nämns att området har en närhet till väg 156. Här bör också nämnas att risk för påverkan av farligt gods bör utredas.

Länsstyrelsen uppmanar kommunen att även se över vilka vägar, utöver de vägar som är rekommenderade för farligt gods, som kan förväntas innefatta transporter med farligt gods och beskriva förutsättningarna för dessa platser samt utpekade utvecklingsområden som berörs av dem. Exempelvis kan bensinstationer förväntas generera en del transporter med farligt gods längs med vägar där de är belägna.

Buller

Länsstyrelsen anser att det är bra att bullersituationen längs med huvudstråket (väg 156) och övriga länkstråk utreds i samband med utveckling. Inte minst då trafiken förväntas öka på flera av de vägar som finns i området.

Länsstyrelsen noterar att kommunen i beskrivningen av två utpekade utvecklingsområden, B06 Öster om Hede och B23 Väster om Törestorpsvägen, anger att det inte finns behov av eller kommer att krävas en bullerutredning på grund av att de utpekade områdena ligger på en höjd eller i skydd av annan bebyggelse. Länsstyrelsen anser dock att det utifrån den information som finns idag inte kan uteslutas att det kommer behövas framtida bullerutredningar på dessa platser. Detta bör framgå i FÖP:en.

Delar av Mark Nordväst är påverkade av flygbuller från Landvetter flygplats och det är därför viktigt att göra en sammanvägd bedömning av ljudmiljön i dessa områden. Det vill säga att kommunen tar hänsyn till både trafikbuller, flygbuller och verksamhetsbuller.

Se även Trafikverkets yttrande, daterat 2023-01-11, gällande krav som kommer att ställas på risk- och bullerreducerande åtgärder i detaljplaneskedet.

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna intressen

Bostadsförsörjning

Ur ett bostadsförsörjningsperspektiv bedömer Länsstyrelsen att kommunens strategiska dokument hänger ihop på ett bra sätt. Riktlinjerna för bostadsförsörjning är framtagna parallellt med och kopplade till översiktsplanen, vilket ger utgångspunkter för den aktuella fördjupningen.

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att befolkningsmålet för Mark Nordväst är högt i ett regionalt perspektiv. De senaste 10 åren har folkmängden i Marks kommun som helhet ökat med i genomsnitt 0,4% per år. De kommuner som den senaste 10-årsperioden ökat mest ligger på cirka 1,5% per år i genomsnitt är Ale, Kungälv och Lilla Edet. I SCB:s befolkningsframskrivning från juni 2022 redovisas att Marks kommun som helhet bedöms öka med cirka 0,4 % per år i genomsnitt fram till 2030.

Om folkmängdsförändringen blir på en annan nivå än kommunens målsättning så blir bostadsbyggnadsbehovet också ett annat än de 790 bostäder fram till 2030 som anges i planen. Kommunen skulle kunna arbeta med olika scenarier för att skapa en mer robust och flexibel plan, där dessa kan ligga till grund för etappindelningar och prioriteringar vid genomförandet av planen.

Genomförande

Under rubriken "Geografiska fokusområden" beskrivs ett varierat bebyggelsetryck i nordväst. Förfrågan om mer än två nytillkommande bostäder i Sätla, Ubbhult och Hyssna delområden där trycket är högt behöver enligt FÖP prövas i detaljplan. Därefter konstateras att bebyggelsetrycket bedöms vara lågt i delområdena Hajom och Fotskäl. Menar kommunen att man i de delområdena ska kunna följa FÖP:ens riktlinje om att upp till 5 bostäder ska kunna prövas med bygglov istället för detaljplan? Detta behöver förtydligas så att det inte går att läsa mellan raderna. I FÖP:en bör det även tydligare framgå om regeln för 5 detaljplane fria bostäder endast gäller utanför sammanhållen bebyggelse och där få motstående intressen finns. Ett sådant förtydligande finns i den kommunövergripande ÖP:n i avsnittet där riktlinjen om 2 detaljplane fria bostäder beskrivs.

Konsekvenser av att eventuellt kunna pröva upp till 5 bostäder behöver framgå i FÖP:en. Länsstyrelsen ser en risk för att mer än de 10% som

planen anger för tillkommande bebyggelse utanför huvudorterna då tillkommer. Kommunen bör ta ställning till hur denna risk ska hanteras.

FÖP:en anger att ”utvecklingsområden inom respektive ort ska i första hand bebyggas i sin helhet, för att säkra färdigställande. Etappindelning är lämpligt i områden som är stora till arealen eller där utbyggnad förväntas ske i långsammare takt.” Detta är bra, men kommunen bör förtydliga vilka områden som kan definieras på detta sätt.

Infrastruktur och transporter

I kapitlet ”utvecklingsstråk” så anges behov av infrastrukturåtgärder, men beskrivningen av ansvaret för dessa kan ses som otydligt eller missvisande. Kommunen bör förtydliga ansvarsfördelningen för dess åtgärder i enlighet med de synpunkter som Trafikverket har framfört i sitt granskningsyttrande, daterat 2023-01-11.

Kommunen hänvisar till Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029. En ny regional transportinfrastrukturplan för 2022-2033 har tagits fram vilket bör framgå.

Under rubriken ”Allsidig kollektivtrafik” står det att ”Genom lokalisering av ny bebyggelse i utvecklingsnoder och länkade orter i närheten av hållplatslägen, möjlig görs ett ökat resandeunderlag och ökad kollektivtrafik.” Planen bör ange hur mycket som behöver byggas för att i praktiken ge underlag till utbyggd kollektivtrafik, för att signalera vad som är realistiskt.

I konsekvensbeskrivningen, i avsnittet ”Konsekvenser för översiktsplanen”, förs ett resonemang om att det är problematiskt att återuppta eller nyetablera hållplatser för kollektivtrafik längs med väg 156, eftersom det skulle öka restiden mellan Kinna och Göteborg. Det framgår dock inte om FÖP:en leder till detta. Eftersom FÖP:en har en så tydlig inriktning mot att underlätta för bättre kollektivtrafik så bör detta förtydligas.

Grön infrastruktur och naturvärden

För område B01 i Sätla anger kommunen att ett grönstråk bör säkerställas i nordsydlig riktning. Det vore bra om det också framgår riktlinjer hur stort det bör vara eller vilka kvaliteter som ska säkerställas för att stråket ska fylla sin funktion. Man har konstaterat att det är skogs- och ängsmark, men det vore även lämpligt att ange vilken skötsel och därmed storlek som till exempel nödvändig för att ekosystemtjänster ska kunna behållas och utvecklas. Samma förtydligande kan göras i område

B06. Sätila berörs av värdetrakt för skyddsvärda ekar i Länsstyrelsens underlag om grön infrastruktur.

I Fotskäl ser de föreslagna utbyggnadsområden ut att vara lokaliserade så att stråket i utvecklingsinriktningen för natur och friluftsliv delvis skärs av och en barriär stärks. Ett resonemang om stråket och bebyggelsens påverkan på detta kan gärna läggas till. Enligt Länsstyrelsens underlag för grön infrastruktur finns här en värdetrakt för värdefulla gräsmarker. Samma värdetrakt omfattar också Hajom.

För att vägleda tydligt kring grön infrastruktur och gestaltad livsmiljö i landskapet kan beskrivningarna av utbyggnadsområdena gärna tydligt hänvisa till avsnitten om "Landskapsanalys" respektive "Gröna och blå strukturer" under rubriken "Tematiska fokusområden", för att stärka den allmänt hållna rekommendationen om att hänsyn ska tas till landskapsbild och natur- och kulturvärden.

Kommunen kan gärna uppmärksamma i sin kommande planeringsstrategi att Länsstyrelsens underlag om grön infrastruktur (värdetrakter och om relevant även värdekärnor) kan arbetas in i kommande arbete med översiktsplaneringen.

Jordbruksmark

I Länsstyrelsens samrådsyttrande från 2018-19 påtalades att lokaliseringsutredningen enligt 3 kap 4 § MB saknades i underlaget. Enligt nuvarande version av FÖP:en ska lokaliseringsutredningen enligt 3 kap 4§ MB först göras i detaljplaneskedet, vilket bör undvikas. För att kunna fylla sin funktion bör lokaliseringsutredningen göras redan i översiktsplanen alternativt i en fördjupad översiktsplan för att undvika inläsningseffekter vid detaljplanearbetet.

Kommunens egna avvägningar/bedömningar om ianspråktagande av jordbruksmark av det generella slaget. Alternativa platser ska redovisas först, men FÖP:en saknar helt en sådan redovisning.

Planläggning inom vattenskyddsområden

Länsstyrelsen ser positivt på att exploatering inom Sätila tätort begränsas för att inte orsaka risk för vattentäkten. Det finns två mindre områden vid skolan i Sätila som pekats ut för "ny bebyggelse". Dessa två områden ligger uppströms vattentäkten enligt bedömda grundvattenströmningsriktningar som redovisats i underlaget för vattenskyddsområdets utformning. Områdena är belägna i anslutning till

områden där grundvattenmagasinet ligger i dagen och där sårbarheten är extremt hög.

Det är viktigt att påverkan på grundvattenkvalitet, tillgång och strömning minimeras om exploatering sker i detta område. En av förutsättningarna för att kunna minimera påverkan och identifiera behov av skyddsåtgärder är att vidare utreda de platsspecifika geologiska förhållandena.

Upphävande av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen ser positivt på att Hyssna och Hajoms vattentäkter behålls som reservvattentäkter i den mån de har förutsättningar att vara det. Om de ska fungera som reservvattentäkter rekommenderar Länsstyrelsen att vattenskyddsområdena behålls, alternativt ges erforderligt skydd på annat sätt. För att inte riskera möjligheten att i framtiden nyttja vattentäkterna behöver hänsyn visas vid fysisk planering. Även om det juridiska skyddet tas bort genom att vattenskyddsområdet upphävs så kvarstår intressekonflikten. För att de två intressena/värdena ska samexistera så behöver hänsyn fortfarande visas i den fysiska planeringen och vid exploatering och vid behov behöver exploateringen anpassas så att risken för vattentäkten inte blir oacceptabel.

Fornlämningar och kulturmiljö

Inom de utpekade utvecklingsområdena kan finnas tidigare inte kända fornlämningar under mark. Vid upprättande av detaljplaner behöver därför arkeologiska utredningar utföras. I de fall utvecklingsområdena berör kommunalt utpekade kulturmiljöer är det angeläget att den tillkommande bebyggelsen utformas i samklang med den äldre. Utvecklingsområdet B30 Hjorttorp omsluter en hembygdsgård och byggnationen bör ske i samverkan med hembygdsföreningen. De ställningstaganden som kommunen kan göra i detta skede om vilken hänsyn som behöver tas i de utpekade utvecklingsområdena bör framgå i beskrivningen av respektive område.

Ekologiskt särskilt känsliga områden samt artskydd

Kommunen har i utställningshandlingen tagit med information om Ekologiskt särskilt känsliga områden och 3:3 MB. Dock har kommunen i beskrivningen av artskyddsförordningen valt att beskriva skyddet för arter vid handel, förvaring och förevisning. Mer relevant vore att

beskriva hur skyddet gäller och ska hanteras när det gäller vilda arter ute i naturen.⁴ Texten bör även kompletteras med följande information:

- Artskyddsförordningen innehåller också rena förbud som behöver beaktas vid planläggning och bygglovsgivning. Dispenser från artskyddsförordningen ges mycket restriktivt.
- Bästa sättet att undvika förgävesplanering är att i tidigt skede inventera/ identifiera om skyddade arter finns som kan påverkas. Det finns ofta en rad olika åtgärder som kan göras i förväg för att undvika att förbuden i artskyddsförordningen aktualiseras.

Strandskyddade områden

Kommunen har i utställningshandlingen förtydligat strandskyddets omfattning.

I FÖP:ens beskrivning av det utpekade utvecklingsområdet B07, som omfattar den norra delen av LIS-området 07D, så anges att platsen sedan långt tillbaka varit ianspråktagen. Länsstyrelsen anser dock att området till stor del inte kan anses ianspråktaget utifrån strandskyddslagstiftningens perspektiv och detta bör framgå i texten.

Biotopskydd

Efter synpunkter i samrådet har kommunen nu med en hänvisning till FOM:s definitioner av generellt biotopskydd i FÖP:en. Dock hade det varit tydligare att även ta med en uppräkningslista av de sju biotoperna. Kommunen har inte tagit med beskrivning hur biotopskydd ska hanteras i planprocessen. Vägledning finns på: [Vägledningen för kommuners hantering av generellt biotopskyddade miljöer då exempelvis detaljplaner tas fram \(lansstyrelsen.se\)](https://www.lansstyrelsen.se/vg/planering/planering-och-utveckling/planering-och-utveckling-2023-01-31-17)

Transmissionsnätet

Både transmissionsnätet och befintliga regionnätledningar bör redovisas tydligare i FÖP:en. De är av betydelse för rikets elförsörjning och det är viktigt att de finns med och synliggörs i kommunens planeringsunderlag. Se även yttrandet från Svenska Kraftnät, daterat 2023-01-17.

⁴ Till exempel genom att beskriva att alla fåglar, fladdermöss och groddjur och reptiler är skyddade samt ett antal däggdjur, till exempel hasselmus, ett 10-tal insekter samt några svampar, mossor och lavar.

Beslutande

Detta beslut har fattats av funktionschefen Nina Kiani Janson efter föredragning av planarkitekt Siri Himmelman. Företrädare för landsbygdsavdelningen, miljöskyddsavdelningen, naturavdelningen, samhällsavdelningen och vattenavdelningen har bidragit till beredningen av detta yttrande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Yttranden för kännedom

Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Luftfartsverket, daterat 2022-12-07.

Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Skogsstyrelsen, daterat 2023-01-10.

Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Trafikverket, daterat 2023-01-11.

Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Länsstyrelsen Halland, daterat 2023-01-13.

Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Svenska Kraftnät, daterat 2023-01-17.

Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Post- och telestyrelsen, daterat 2021-01-18 men inkom 2023-01-18).

Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Statens Geotekniska Institut, daterat 2023-01-18.

Kopia av beslutet till

Luftfartsverket

Post- och telestyrelsen

Skogsstyrelsen

Svenska Kraftnät

Statens Geotekniska Institut

Trafikverket

Länsstyrelsen Halland

Länsstyrelsen/

Enheten för samhällsskydd och beredskap

Kulturmiljöenheten

Landsbygdsavdelningen

Miljöskyddsavdelningen

Naturavdelningen

Samhällsbyggnadsenheten

Vattenavdelningen